Darlehensvertrag

Investitionsdarlehen Nr. 4471 203 118

über EUR 25.000.000,00

zwischen

der **Sparkasse Musterstadt**, Anstalt des öffentlichen Rechts, Marktplatz 1, 12345 Musterstadt, vertreten durch den Vorstand, – nachfolgend „**Sparkasse**“ –

und

der **Stadtwerke Musterstadt GmbH**, Hafenstraße 20, 12345 Musterstadt, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Musterstadt unter HRB 4711, vertreten durch ihre Geschäftsführung, – nachfolgend „**Kreditnehmerin**“ –

Präambel

Die Kreditnehmerin ist ein Unternehmen der Stadt Musterstadt und betreibt unter anderem das Elektrizitätsverteilernetz, das Gasverteilernetz sowie die Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet. Sie beabsichtigt, in den Jahren 2021 bis 2023 das Mittelspannungsnetz im Bereich Nord zu erneuern und das Umspannwerk Nord zu ersetzen.

Grundlage der Kreditentscheidung der Sparkasse sind die festgestellten Jahresabschlüsse der Kreditnehmerin für die Geschäftsjahre 2018 und 2019, der Wirtschaftsplan 2021 sowie die Investitionsplanung 2021 bis 2025. Zum 31. Dezember 2019 wies die Kreditnehmerin eine bilanzielle Eigenkapitalquote von 28,4 % und einen dynamischen Verschuldungsgrad (Nettofinanzverbindlichkeiten zu EBITDA) von 2,9 aus. Die Stadt Musterstadt hat sich bereit erklärt, für das Darlehen eine Ausfallbürgschaft zu übernehmen; die kommunalaufsichtliche Genehmigung ist erteilt.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien Folgendes:

§ 1 Begriffsbestimmungen

(1) In diesem Vertrag haben die nachfolgenden Begriffe die folgende Bedeutung:

„**AGB-Sparkassen**“ bezeichnet die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse in der jeweils geltenden Fassung, die der Kreditnehmerin bekannt sind und ergänzend gelten.

„**Ausfallbürgschaft**“ bezeichnet die Bürgschaft der Stadt Musterstadt gemäß § 10 Absatz 1.

„**Auszahlungstag**“ bezeichnet jeden Tag, an dem ein Teilbetrag des Darlehens an die Kreditnehmerin ausgezahlt wird.

„**Bankarbeitstag**“ hat die in § 9 Absatz 5 festgelegte Bedeutung.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

„**Darlehen**“ bezeichnet das nach diesem Vertrag zur Verfügung gestellte Investitionsdarlehen bzw. den jeweils ausstehenden Betrag.

„**Investitionsvorhaben**“ bezeichnet die in § 3 beschriebenen Maßnahmen.

„**Zinsbindungsende**“ bezeichnet den 30. März 2031.

„**Zinszahlungstag**“ bezeichnet jeweils den 30. März, 30. Juni, 30. September und 30. Dezember eines jeden Jahres.

(2) Überschriften dienen nur der Übersichtlichkeit und sind für die Auslegung ohne Bedeutung. Verweise auf Paragraphen und Anlagen beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Paragraphen dieses Vertrages und seine Anlagen.

§ 2 Darlehen

(1) Die Sparkasse gewährt der Kreditnehmerin ein Investitionsdarlehen in Höhe von
EUR 25.000.000,00
(in Worten: Euro fünfundzwanzig Millionen).

(2) Das Darlehen wird zu 100 % ausgezahlt; ein Disagio wird nicht erhoben.

(3) Die Laufzeit des Darlehens endet am 30. Dezember 2042. Zu diesem Zeitpunkt ist ein etwa noch ausstehender Betrag einschließlich Zinsen und Kosten vollständig zur Rückzahlung fällig.

§ 3 Verwendungszweck

(1) Das Darlehen dient ausschließlich der Finanzierung des folgenden Investitionsvorhabens der Kreditnehmerin:

a) Erneuerung des Mittelspannungsnetzes (20 kV) im Netzbereich Nord einschließlich Kabelverlegung, Ortsnetzstationen und Sekundärtechnik, geplante Investitionskosten EUR 14,6 Mio.;

b) Ersatzneubau des Umspannwerks Nord (110/20 kV) einschließlich zweier Transformatoren und der Schutz- und Leittechnik, geplante Investitionskosten EUR 13,9 Mio.

(2) Die Gesamtinvestitionskosten belaufen sich auf rund EUR 28,5 Mio. Der nicht durch das Darlehen gedeckte Teil wird aus Eigenmitteln der Kreditnehmerin finanziert.

(3) Die Kreditnehmerin wird der Sparkasse auf Verlangen die zweckentsprechende Verwendung der Darlehensmittel durch geeignete Unterlagen (Rechnungen, Aktivierungsnachweise) nachweisen.

§ 4 Auszahlungsvoraussetzungen

(1) Die Sparkasse ist zur Auszahlung des Darlehens erst verpflichtet, wenn ihr die folgenden Unterlagen in für sie zufriedenstellender Form und mit zufriedenstellendem Inhalt vorliegen:

a) ein von der Kreditnehmerin rechtsverbindlich unterzeichnetes Exemplar dieses Vertrages;

b) ein aktueller Handelsregisterauszug sowie der Gesellschaftsvertrag der Kreditnehmerin in der geltenden Fassung;

c) der Beschluss des Aufsichtsrates der Kreditnehmerin über die Aufnahme des Darlehens;

d) die Bürgschaftsurkunde der Stadt Musterstadt über die Ausfallbürgschaft im Original;

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

e) die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde zur Übernahme der Ausfallbürgschaft sowie der Beschluss des Rates der Stadt Musterstadt;

f) die Unterlagen, die die Sparkasse zur Erfüllung ihrer Pflichten nach dem Geldwäschegesetz benötigt.

(2) Darüber hinaus setzt jede Auszahlung voraus, dass zum Auszahlungstag kein Kündigungsgrund im Sinne des § 15 vorliegt und die Zusicherungen nach § 11 zutreffend sind.

§ 5 Auszahlung, Bereitstellungsprovision

(1) Das Darlehen kann in Teilbeträgen von mindestens EUR 1.000.000,00 abgerufen werden. Der Abruf erfolgt durch Auszahlungsantrag nach dem Muster der Anlage 3, der der Sparkasse spätestens drei Bankarbeitstage vor dem gewünschten Auszahlungstag zugehen muss.

(2) Die Abruffrist endet am 30. Juni 2023. Nicht bis zu diesem Zeitpunkt abgerufene Beträge verfallen, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren.

(3) Für nicht abgerufene Darlehensbeträge berechnet die Sparkasse ab dem 1. Juli 2021 eine Bereitstellungsprovision von 0,25 % p. a., die vierteljährlich nachträglich zu den Zinszahlungstagen fällig ist.

§ 6 Zinsen

(1) Das Darlehen ist bis zum Zinsbindungsende mit einem festen Sollzinssatz von **2,80 % p. a.** zu verzinsen.

(2) Die Zinsen werden nach der Methode act/360 berechnet und sind vierteljährlich nachträglich an den Zinszahlungstagen fällig, erstmals am ersten Zinszahlungstag nach der ersten Auszahlung.

(3) Die Sparkasse wird der Kreditnehmerin spätestens drei Monate vor dem Zinsbindungsende ein Angebot über die Konditionen für die Zeit nach dem Zinsbindungsende unterbreiten. Kommt bis zum Zinsbindungsende keine Vereinbarung zustande, wird das Darlehen zu einem variablen Zinssatz (3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 1,10 % p. a.) weitergeführt; die Kreditnehmerin kann das Darlehen in diesem Fall jederzeit mit einer Frist von drei Monaten ganz oder teilweise zurückzahlen.

(4) Der effektive Jahreszins wird der Kreditnehmerin gesondert mitgeteilt. Die Vorschriften über Verbraucherdarlehensverträge finden keine Anwendung.

§ 7 Tilgung

(1) Das Darlehen ist nach zwei tilgungsfreien Jahren in zwanzig gleichen jährlichen Raten zu je **EUR 1.250.000,00** zu tilgen. Die Tilgungsraten sind jeweils am 30. Dezember eines Jahres fällig, erstmals am 30. Dezember 2023 und letztmals am 30. Dezember 2042.

(2) Der Tilgungsplan in Anlage 1 gibt den vereinbarten Tilgungsverlauf wieder. Die dort ausgewiesenen Zinsbeträge sind unverbindliche Planwerte.

(3) Wird das Darlehen nicht vollständig abgerufen, vermindern sich die Tilgungsraten im Verhältnis des nicht abgerufenen Betrages zum Darlehensbetrag.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

§ 8 Vorzeitige Rückzahlung

(1) Während der Zinsbindung ist die Kreditnehmerin zur vorzeitigen Rückzahlung des Darlehens nur berechtigt, wenn sie der Sparkasse den hieraus entstehenden Schaden ersetzt (Vorfälligkeitsentschädigung). Die Vorfälligkeitsentschädigung wird nach der Aktiv-Passiv-Methode oder der Aktiv-Aktiv-Methode unter Berücksichtigung ersparter Verwaltungs- und Risikokosten berechnet.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist die Kreditnehmerin berechtigt, einmal je Kalenderjahr, erstmals im Jahr 2026, eine Sondertilgung von bis zu EUR 1.000.000,00 ohne Vorfälligkeitsentschädigung zu leisten. Nicht in Anspruch genommene Sondertilgungsrechte verfallen zum Jahresende.

(3) Vorzeitige Rückzahlungen sind mit einer Frist von mindestens 20 Bankarbeitstagen schriftlich anzukündigen und auf die zuletzt fälligen Tilgungsraten anzurechnen, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren.

§ 9 Zahlungen, Verrechnung, Verzug

(1) Sämtliche Zahlungen der Kreditnehmerin aus diesem Vertrag sind ohne Abzug und ohne Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Gegenforderung in Euro zu leisten und müssen am jeweiligen Fälligkeitstag bis 11:00 Uhr auf dem Konto der Kreditnehmerin Nr. 4471 000 019 bei der Sparkasse gutgeschrieben sein. Die Sparkasse ist berechtigt, fällige Beträge von diesem Konto einzuziehen.

(2) Fällt ein Zahlungstermin nicht auf einen Bankarbeitstag, verschiebt er sich auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag, es sei denn, dieser fällt in den nächsten Kalendermonat; in diesem Fall ist der unmittelbar vorhergehende Bankarbeitstag maßgeblich. Der Zinsberechnung wird gleichwohl der ursprüngliche Zahlungstermin zugrunde gelegt, soweit nicht ausdrücklich anders bestimmt.

(3) Reicht eine Zahlung nicht zur Tilgung aller fälligen Forderungen aus, so wird sie zunächst auf Kosten, sodann auf Verzugszinsen, sodann auf fällige Zinsen und zuletzt auf fällige Tilgungsleistungen angerechnet. § 366 Absatz 2 und § 367 Absatz 1 BGB finden keine Anwendung, soweit gesetzlich zulässig.

(4) Leistet die Kreditnehmerin fällige Beträge nicht rechtzeitig, schuldet sie ab Fälligkeit Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (§ 288 Absatz 2 BGB). Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt der Sparkasse vorbehalten; der Kreditnehmerin bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein Schaden nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden ist.

(5) Bankarbeitstag im Sinne dieses Vertrages ist jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem Kreditinstitute in Frankfurt am Main für den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind und das Echtzeit-Bruttozahlungssystem T2 betriebsbereit ist.

§ 10 Sicherheiten

(1) Zur Sicherung aller Ansprüche der Sparkasse aus diesem Vertrag übernimmt die Stadt Musterstadt eine selbstschuldnerische Ausfallbürgschaft in Höhe von 80 % des jeweils ausstehenden Darlehensbetrages zuzüglich Zinsen und Kosten. Die Einzelheiten ergeben sich aus der Bürgschaftsurkunde (Auszug in Anlage 2).

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

(2) Die Kreditnehmerin verpflichtet sich, gegenüber der Stadt Musterstadt das für die Ausfallbürgschaft vereinbarte Bürgschaftsentgelt fristgerecht zu entrichten und alle Pflichten aus dem Bürgschaftsvertrag zu erfüllen, insbesondere die beihilferechtlichen Vorgaben der Bürgschaftsrichtlinie der Stadt Musterstadt.

(3) Die Sparkasse wird die Kreditnehmerin unverzüglich informieren, wenn ihr Umstände bekannt werden, die die Wirksamkeit oder den Bestand der Ausfallbürgschaft beeinträchtigen können.

(4) Im Übrigen gilt Nr. 22 der AGB-Sparkassen (Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten). Die Sparkasse kann eine Verstärkung von Sicherheiten verlangen, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmerin oder der Wert der Sicherheiten nachteilig verändert haben oder zu verändern drohen.

§ 11 Zusicherungen der Kreditnehmerin

(1) Die Kreditnehmerin sichert der Sparkasse zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages, zu jedem Auszahlungstag sowie zu jedem Zinszahlungstag Folgendes zu:

a) Sie ist eine nach deutschem Recht ordnungsgemäß errichtete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung und berechtigt, ihr Vermögen zu besitzen und ihre Geschäftstätigkeit so zu betreiben, wie sie gegenwärtig betrieben wird.

b) Sie ist berechtigt, diesen Vertrag abzuschließen und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen; alle hierzu erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Beschlüsse, insbesondere die Zustimmung des Aufsichtsrates und, soweit nach dem Gesellschaftsvertrag erforderlich, der Gesellschafterversammlung, liegen vor.

c) Der Abschluss und die Erfüllung dieses Vertrages verstoßen weder gegen gesetzliche Bestimmungen noch gegen den Gesellschaftsvertrag noch gegen sonstige Vereinbarungen, an die sie gebunden ist.

d) Der zuletzt vorgelegte Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Seit dem Stichtag dieses Jahresabschlusses ist keine wesentliche nachteilige Veränderung eingetreten.

e) Es sind keine Rechtsstreitigkeiten, Schiedsverfahren oder behördlichen Verfahren anhängig oder nach ihrer Kenntnis angedroht, die bei ungünstigem Ausgang eine wesentliche nachteilige Auswirkung auf ihre Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag haben könnten.

f) Es liegt kein Ereignis vor, das die Sparkasse zur Kündigung dieses Vertrages berechtigen würde oder nach Ablauf einer Frist oder nach Abgabe einer Erklärung berechtigen würde.

g) Sie hält die für ihren Geschäftsbetrieb maßgeblichen Vorschriften ein, insbesondere die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes und der hierzu ergangenen Rechtsverordnungen und Festlegungen, des Geldwäschegesetzes sowie der anwendbaren Sanktionsvorschriften.

(2) Die Kreditnehmerin wird die Sparkasse unverzüglich unterrichten, wenn eine der vorstehenden Zusicherungen ganz oder teilweise unrichtig wird.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

§ 12 Informationspflichten

(1) Die Kreditnehmerin wird der Sparkasse während der Laufzeit dieses Vertrages unaufgefordert folgende Unterlagen übermitteln:

a) ihren geprüften und festgestellten Jahresabschluss nebst Lagebericht und Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers innerhalb von sechs Monaten nach Ende eines jeden Geschäftsjahres, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Feststellung;

b) den vom Aufsichtsrat beschlossenen Wirtschaftsplan (Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan und Stellenübersicht) für das jeweils folgende Geschäftsjahr innerhalb eines Monats nach Beschlussfassung, spätestens bis zum 31. Januar des jeweiligen Geschäftsjahres;

c) den Bericht über die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz, soweit eine solche Prüfung durchgeführt wird;

d) auf Anforderung weitere Unterlagen, die die Sparkasse zur Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmerin benötigt.

(2) Die Kreditnehmerin ist verpflichtet, der Sparkasse ihre wirtschaftlichen Verhältnisse auf Verlangen jederzeit offenzulegen; § 18 des Kreditwesengesetzes bleibt unberührt.

(3) Die Kreditnehmerin wird die Sparkasse unverzüglich unterrichten über (i) den Eintritt eines Kündigungsgrundes nach § 15, (ii) Änderungen ihrer Rechtsform, ihres Gesellschaftsvertrages oder ihrer Beteiligungsverhältnisse, (iii) den Verlust oder die Nichtverlängerung einer wesentlichen Konzession, (iv) wesentliche Bescheide der Regulierungsbehörden, insbesondere zur Festlegung der Erlösobergrenzen, sowie (v) sonstige Umstände, die ihre Fähigkeit zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag wesentlich beeinträchtigen können.

§ 13 Ergänzende Geltung der AGB-Sparkassen

(1) Ergänzend gelten die AGB-Sparkassen. Im Falle von Widersprüchen gehen die Bestimmungen dieses Vertrages vor.

(2) Die Sparkasse wird der Kreditnehmerin vor einer Ausübung ihrer Rechte nach Nr. 22 und Nr. 26 der AGB-Sparkassen Gelegenheit zur Stellungnahme geben, soweit dies nicht wegen Gefahr im Verzug unzumutbar ist.

§ 14 Allgemeine Verpflichtungen

(1) *Negativerklärung.* Die Kreditnehmerin wird während der Laufzeit dieses Vertrages ohne vorherige Zustimmung der Sparkasse ihr gegenwärtiges oder künftiges Vermögen weder ganz noch teilweise mit Grundpfandrechten, Pfandrechten oder sonstigen Sicherungsrechten zugunsten Dritter belasten oder belasten lassen. Ausgenommen sind (i) gesetzliche Pfandrechte und Zurückbehaltungsrechte, (ii) Pfandrechte nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Kreditinstituten an bei diesen unterhaltenen Konten, (iii) Eigentumsvorbehalte im gewöhnlichen Geschäftsverkehr sowie (iv) Sicherheiten, die im Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages bestehen und der Sparkasse offengelegt wurden.

(2) *Gleichrang.* Die Kreditnehmerin wird sicherstellen, dass ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag mindestens im gleichen Rang mit allen ihren sonstigen gegenwärtigen und künftigen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten stehen, mit Ausnahme solcher

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Verbindlichkeiten, die kraft Gesetzes vorrangig sind.

(3) *Veräußerungen.* Die Kreditnehmerin wird ohne vorherige Zustimmung der Sparkasse keine wesentlichen Vermögensgegenstände, insbesondere keine Netze oder Erzeugungsanlagen, außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs veräußern. Als wesentlich gelten Veräußerungen, deren Buchwert im Geschäftsjahr insgesamt 10 % des Anlagevermögens gemäß dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss übersteigt. Die Abgabe von Netzen im Rahmen eines Konzessionswechsels nach § 46 EnWG bleibt hiervon unberührt, ist der Sparkasse jedoch unverzüglich anzuzeigen.

(4) *Gesellschafterstruktur.* Die Kreditnehmerin wird die Sparkasse unverzüglich unterrichten, wenn die Stadt Musterstadt unmittelbar oder mittelbar nicht mehr mehr als 50 % der Geschäftsanteile oder der Stimmrechte an der Kreditnehmerin hält.

(5) *Versicherungen.* Die Kreditnehmerin wird ihre Anlagen in branchenüblichem Umfang bei Versicherungsunternehmen mit guter Bonität gegen die üblichen Risiken versichert halten.

§ 15 Kündigung

(1) Die Sparkasse ist berechtigt, das Darlehen ganz oder teilweise fristlos zu kündigen und sofort fällig zu stellen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der ihr, auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange der Kreditnehmerin, die Fortsetzung des Darlehensverhältnisses unzumutbar macht. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

a) die Kreditnehmerin mit einer Zahlung aus diesem Vertrag länger als zehn Bankarbeitstage nach Fälligkeit in Verzug ist;

b) eine Zusicherung nach § 11 sich in einem wesentlichen Punkt als unrichtig erweist;

c) die Kreditnehmerin eine sonstige wesentliche Pflicht aus diesem Vertrag verletzt und die Verletzung nicht innerhalb von 30 Tagen nach Aufforderung durch die Sparkasse beseitigt;

d) die Ausfallbürgschaft ganz oder teilweise unwirksam wird, angefochten oder widerrufen wird;

e) eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse der Kreditnehmerin oder des Wertes der Sicherheiten eintritt oder einzutreten droht, durch die die Rückzahlung des Darlehens gefährdet wird, und die Kreditnehmerin einer Aufforderung zur Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nicht innerhalb angemessener Frist nachkommt;

f) über das Vermögen der Kreditnehmerin ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet wird oder die Kreditnehmerin ihre Zahlungen allgemein einstellt;

g) andere Finanzverbindlichkeiten der Kreditnehmerin in Höhe von insgesamt mehr als EUR 2.500.000,00 wegen eines Kündigungsgrundes vorzeitig fällig gestellt werden (Drittverzug).

(2) Das Recht der Kreditnehmerin zur Kündigung nach § 489 BGB bleibt unberührt.

(3) Im Falle einer Kündigung durch die Sparkasse ist die Kreditnehmerin zum Ersatz des Vorfälligkeitsschadens nach Maßgabe des § 8 Absatz 1 verpflichtet.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

§ 16 Kosten, Steuern, erhöhte Kosten

(1) Die Kreditnehmerin trägt die im Zusammenhang mit dem Abschluss, der Durchführung, einer Änderung und der Durchsetzung dieses Vertrages entstehenden angemessenen und nachgewiesenen Kosten, einschließlich der Kosten einer Bestellung und Freigabe von Sicherheiten. Kosten für die eigene Rechtsberatung der Sparkasse trägt diese selbst, soweit nicht ein Fall der Rechtsverfolgung vorliegt.

(2) Sämtliche Zahlungen der Kreditnehmerin erfolgen frei von und ohne Abzug gegenwärtiger oder zukünftiger Steuern, es sei denn, ein solcher Abzug ist gesetzlich vorgeschrieben. In diesem Fall erhöht sich der zu zahlende Betrag so, dass die Sparkasse nach dem Abzug den Betrag erhält, den sie ohne den Abzug erhalten hätte.

(3) Entstehen der Sparkasse infolge des Inkrafttretens oder der Änderung eines Gesetzes, einer Verordnung oder einer aufsichtsrechtlichen Anforderung (insbesondere hinsichtlich der Eigenmittel- und Liquiditätsanforderungen) nach dem Datum dieses Vertrages zusätzliche Kosten oder verringert sich ihre Rendite aus diesem Vertrag, so kann sie von der Kreditnehmerin den Ersatz dieser Kosten verlangen. Die Sparkasse wird die Kreditnehmerin hierüber unter Darlegung der Berechnung unterrichten. Die Kreditnehmerin ist in diesem Fall berechtigt, das Darlehen innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung ohne Vorfälligkeitsentschädigung ganz zurückzuzahlen.

§ 17 Abtretung und Übertragung

(1) Die Kreditnehmerin kann Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Sparkasse übertragen.

(2) Die Sparkasse ist berechtigt, ihre Rechte aus diesem Vertrag ganz oder teilweise an ein anderes Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, an die Deutsche Bundesbank, an die Europäische Zentralbank oder an eine Refinanzierungseinrichtung abzutreten oder zu verpfänden, insbesondere zu Zwecken der Refinanzierung. Die Kreditnehmerin wird über eine Abtretung unterrichtet; eine Unterrichtung kann bei Abtretungen zu Refinanzierungszwecken unterbleiben.

(3) Die Sparkasse ist berechtigt, Informationen über die Kreditnehmerin und dieses Vertragsverhältnis an potenzielle Zessionare, Unterbeteiligte und deren Berater weiterzugeben, sofern diese zuvor zur Vertraulichkeit verpflichtet wurden.

§ 18 Vertraulichkeit, Datenschutz, Bankauskünfte

(1) Die Parteien werden den Inhalt dieses Vertrages und die im Zusammenhang mit ihm erhaltenen nicht öffentlich zugänglichen Informationen vertraulich behandeln. Dies gilt nicht für die Weitergabe an Organmitglieder, Mitarbeiter, Abschlussprüfer, Aufsichtsbehörden, die Kommunalaufsicht und zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Berater sowie in den Fällen des § 17 Absatz 3.

(2) Die Sparkasse verarbeitet personenbezogene Daten von Vertretern und Ansprechpartnern der Kreditnehmerin nach Maßgabe der Datenschutz-Grundverordnung und ihrer Datenschutzhinweise, die der Kreditnehmerin übergeben wurden.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

(3) Die Kreditnehmerin ist damit einverstanden, dass die Sparkasse Daten über die Beantragung, die Aufnahme und die Beendigung dieses Darlehensverhältnisses sowie über nicht vertragsgemäßes Verhalten an Auskunfteien übermittelt, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist.

§ 19 Mitteilungen

(1) Mitteilungen und Erklärungen im Rahmen dieses Vertrages bedürfen der Textform, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Sie gelten mit Zugang bei der jeweils anderen Partei unter der nachstehend genannten bzw. zuletzt schriftlich mitgeteilten Anschrift als zugegangen.

(2) Mitteilungen an die Kreditnehmerin sind zu richten an: Stadtwerke Musterstadt GmbH, Kaufmännische Geschäftsführung / Bereich Finanzen, Hafenstraße 20, 12345 Musterstadt, E-Mail: finanzen@stadtwerke-musterstadt.example.

(3) Die Übermittlung von Unterlagen nach § 12 kann in elektronischer Form (PDF) erfolgen. Die Parteien sind sich einig, dass eine Übermittlung per unverschlüsselter E-Mail für die Unterlagen nach § 12 zulässig ist.

§ 20 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt diejenige wirksame und durchführbare Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für etwaige Regelungslücken.

(3) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, Musterstadt.

(4) Die Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages. Im Falle von Widersprüchen zwischen dem Vertragstext und den Anlagen geht der Vertragstext vor, soweit in den Anlagen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

(5) Dieser Vertrag wird in zwei Ausfertigungen erstellt, von denen jede Partei eine erhält.

Musterstadt, den 15. März 2021

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

_____

Sparkasse Musterstadt
Vorstand

_____

Sparkasse Musterstadt
Bereichsleitung Firmenkunden

_____

Stadtwerke Musterstadt GmbH
Geschäftsführer

_____

Stadtwerke Musterstadt GmbH
Prokurist

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Anlage 1 – Tilgungsplan

Darlehen Nr. 4471 203 118 · Darlehensbetrag EUR 25.000.000,00 · Sollzinssatz 2,80 % p. a. fest bis 30.03.2031 · Beträge in EUR. Zinsen ab 2031 als Planwert unter Annahme eines unveränderten Zinssatzes.

Jahr	Restschuld 01.01.	Zinsen (Plan)	Tilgung (30.12.)	Restschuld 31.12.
2021	25.000.000,00	525.000,00	0,00	25.000.000,00
2022	25.000.000,00	700.000,00	0,00	25.000.000,00
2023	25.000.000,00	700.000,00	1.250.000,00	23.750.000,00
2024	23.750.000,00	665.000,00	1.250.000,00	22.500.000,00
2025	22.500.000,00	630.000,00	1.250.000,00	21.250.000,00
2026	21.250.000,00	595.000,00	1.250.000,00	20.000.000,00
2027	20.000.000,00	560.000,00	1.250.000,00	18.750.000,00
2028	18.750.000,00	525.000,00	1.250.000,00	17.500.000,00
2029	17.500.000,00	490.000,00	1.250.000,00	16.250.000,00
2030	16.250.000,00	455.000,00	1.250.000,00	15.000.000,00
2031	15.000.000,00	420.000,00	1.250.000,00	13.750.000,00
2032	13.750.000,00	385.000,00	1.250.000,00	12.500.000,00
2033	12.500.000,00	350.000,00	1.250.000,00	11.250.000,00
2034	11.250.000,00	315.000,00	1.250.000,00	10.000.000,00
2035	10.000.000,00	280.000,00	1.250.000,00	8.750.000,00
2036	8.750.000,00	245.000,00	1.250.000,00	7.500.000,00
2037	7.500.000,00	210.000,00	1.250.000,00	6.250.000,00
2038	6.250.000,00	175.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
2039	5.000.000,00	140.000,00	1.250.000,00	3.750.000,00
2040	3.750.000,00	105.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00
2041	2.500.000,00	70.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2042	1.250.000,00	35.000,00	1.250.000,00	0,00

Hinweis: Im Jahr 2021 wurde das Darlehen am 1. April 2021 vollständig ausgezahlt; die Zinsen 2021 sind zeitanteilig ausgewiesen.

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Anlage 2 – Auszug aus der Bürgschaftsurkunde der Stadt Musterstadt

Die Stadt Musterstadt, vertreten durch den Oberbürgermeister, übernimmt hiermit gegenüber der Sparkasse Musterstadt für alle Ansprüche aus dem Darlehensvertrag Nr. 4471 203 118 vom 15. März 2021 zwischen der Sparkasse Musterstadt und der Stadtwerke Musterstadt GmbH die Ausfallbürgschaft bis zur Höhe von 80 % des jeweils ausstehenden Darlehensbetrages zuzüglich Zinsen und Kosten.

1. Der Ausfall gilt als eingetreten, wenn und soweit die Sparkasse nach Kündigung des Darlehens und Verwertung etwaiger weiterer Sicherheiten mit ihrer Forderung ausgefallen ist. Der Ausfall gilt ferner als eingetreten, wenn über das Vermögen der Hauptschuldnerin das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist.

2. Die Bürgschaft ist unbefristet. Sie erlischt mit der vollständigen Rückzahlung des Darlehens. Die Bürgin verzichtet auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit, soweit es sich nicht um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen handelt.

3. Die Übernahme der Bürgschaft wurde mit Beschluss des Rates der Stadt Musterstadt vom 10. Dezember 2020 (Drucksache 2020/412) beschlossen und mit Verfügung der Kommunalaufsicht vom 22. Februar 2021 genehmigt. Für die Bürgschaft entrichtet die Hauptschuldnerin an die Stadt ein marktübliches Avalentgelt von 0,50 % p. a. auf den verbürgten Betrag.

4. Die Bürgschaft unterliegt deutschem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Musterstadt.

Musterstadt, den 3. März 2021 · Stadt Musterstadt · Der Oberbürgermeister

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.

Anlage 3 – Muster Auszahlungsantrag

An: Sparkasse Musterstadt, Firmenkundenbereich, Marktplatz 1, 12345 Musterstadt

Darlehensvertrag Nr. 4471 203 118 vom 15. März 2021 (der „Vertrag“)

1. Wir beziehen uns auf den Vertrag. In diesem Auszahlungsantrag verwendete Begriffe haben die im Vertrag festgelegte Bedeutung.

2. Wir beantragen die Auszahlung eines Teilbetrages in Höhe von EUR [•] zum [•] (Auszahlungstag) auf unser Konto [•].

3. Der Betrag wird für folgende Maßnahmen des Investitionsvorhabens verwendet: [•].

4. Wir bestätigen, dass zum Datum dieses Antrags und zum Auszahlungstag (i) die Zusicherungen nach § 11 des Vertrages zutreffend sind und (ii) kein Kündigungsgrund nach § 15 des Vertrages vorliegt oder durch die Auszahlung eintreten würde.

Musterstadt, den [•]

_____	_____
Stadtwerke Musterstadt GmbH	Stadtwerke Musterstadt GmbH

Synthetisches Beispiel – fiktive Parteien, kein echter Vertrag. Nur für Test- und Schulungszwecke.